

VI. ANUNCIOS**B) ADMINISTRACIÓN LOCAL****CONCELLO DE OURENSE**

ANUNCIO de notificación da comunicación e requirimento para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas en parcelas priorizadas (expediente 2025037141).

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e logo de se intentar a notificación á persoa ou persoas responsables sen que fose posible efectuala por causas non imputables ao Concello de Ourense, por medio do presente anuncio ponse de manifesto o incumprimento, por parte da persoa ou persoas responsables que a continuación se indican, da obriga de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas en relación coa parcela que se describe, obriga imposta polo artigo 22.1 da antedita Lei 3/2007, do 9 de abril:

Data da acta de inspección	Ref. catastral	Localización/Polígono/Parcela	Persoas/s responsable/s
25.11.2025	4297053NG9849N0001HK	Camiño da praia de Oira. Ourense	Herdeiros de Mariano González Pérez

1º. En virtude do que antecede, comunícase que na acta de inspección indicada se comprobou que na referida parcela se incumpre o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Polo tanto, a persoa ou persoas responsables dispoñen dun prazo máximo de quince (15) días naturais para o cumprimento voluntario de xestión da biomasa na parcela citada, prazo que se iniciará o día seguinte ao da publicación deste anuncio no *Boletín Oficial del Estado*.

2º. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, poderanse impoñer multas coercitivas reiteradas cada tres (3) meses, cuxa contía será de 900 € por hectárea de superficie de parcela non xestionada –ou a parte proporcional, se a área é inferior–, mentres persista o incumprimento, ou ben se poderá proceder á execución subsidiaria a través da realización por parte da Administración das actuacións materiais necesarias, con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se for o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas neste suposto. En todo caso, a contía mínima a impoñer por multa coercitiva será de 100 € con independencia das hectáreas que integren a superficie da parcela non xestionada, nas



condicións establecidas no artigo 22.2 da citada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda.

As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o acceso necesario para a realización dos traballos de xestión da biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. A persoa que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio, para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de se proceder á execución subsidiaria, o inicio das actuacións materiais necesarias por parte da Administración poderase efectuar en calquera momento transcorrido o prazo máximo concedido e dentro dos catro (4) anos posteriores, atendidas as súas posibilidades materiais e orzamentarias de actuación, sempre que se manteña o incumprimento. O Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción desde o momento en que se verifique o incumprimento da obriga de xestión da biomasa nos prazos sinalados no artigo 22 da Lei 3/2007, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, se for o caso. A liquidación definitiva aprobarase unha vez finalizados os traballos de execución subsidiaria por parte da Administración actuante que leve a cabo as actuacións materiais de execución subsidiaria, e seralle notificada á persoa responsable para o seu pagamento.

Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese na cantidade estimada que se mostra na seguinte táboa:

Núm. de expediente	Ref. catastral	Hectáreas afectadas pola execución subsidiaria	Estimación de prezo por hectárea	Liquidación provisional
2025037141	4297053NG9849N0001HK	0,0516 ha	1.688,89 €	87,08 €

4º. A falta de cumprimento das obrigas indicadas é constitutiva de infracción administrativa, polo que dará lugar ao comezo do procedemento sancionador que corresponda, no que se poderán adoptar medidas de carácter provisional consistentes en traballos preventivos de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas co obxecto de evitar os incendios forestais e comiso das indicadas especies, segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007.



a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular do departamento territorial da consellería con competencias en materia de incendios forestais por razón do territorio no que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas na Lei 3/2007 e incoados no ámbito da consellería con competencias en materia de incendios forestais:

a. A persoa titular do departamento territorial da consellería competente en materia de incendios forestais, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b. O órgano competente en materia de incendios forestais, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c. A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia de incendios forestais, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da Alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21.ter da Lei 3/2007.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (artigo 51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves).

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se pode impoñer no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007). No caso de ser considerada infracción grave, a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederáse ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas, de acordo co establecido no artigo 22.2 da Lei 3/2007.

CVE-DOG: rwmhb007-g1h1-0rs4-o2w2-bo4jyvf3bs1



5º. O texto íntegro da comunicación estará ao dispor da persoa ou persoas destinatarias na sede electrónica do Concello.

Ourense, 3 de xuño de 2026

Gonzalo Pérez Jácome
Alcalde presidente

CVE-DOG: rwmhb007-g1h1-0rs4-o2w2-bo4iyjvf3bs1

